

IMAMARIA YUSMI BINTI MOHAMED BUSTAMI

lwn.

ALUDIN BIN KAMARUZAMAN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli Panel)

14 Oktober 2024 / 11 Rabiulakhir 1446H

Permohonan No. 2404-A0010-452-0041

(Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan Balas - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Tidak diwakili

Peguam Syarie Responden: Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

1- Permohonan di hadapan Mahkamah ini adalah berkenaan permohonan oleh Pemohon untuk mendapatkan kebenaran bagi memfailkan notis rayuan balas di luar tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemohon telah terlewat selama 2 hari dalam memfailkan notis rayuan balas dan kini memohon pelanjutan masa bagi memenuhi keperluan prosedur tersebut.

FAKTA KES

- 2- Pada 23/03/2019, mahkamah telah mengesahkan perceraian luar mahkamah antara Pemohon dan Responden pada 23/03/2019 melalui saman no. 10023-054-0078-2019.
- 3- Responden tidak berpuas hati dengan keputusan perceraian tersebut dan memfailkan permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa memfailkan notis rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.
- 4- Pada 16/10/2023, Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan keputusan menolak permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut. Tidak berpuas hati dengan keputusan kes tersebut, Responden telah memfailkan Notis Rayuan pada 25/10/2023 melalui notis rayuan no. 2310-A0010-001-0106.
- 5- Pemohon sepatutnya memfailkan notis rayuan balas pada atau sebelum 01/11/2023, walau bagaimanapun Pemohon telah lewat selama dua (2) dari dalam memfailkan notis rayuan balas. Kelewatan tersebut adalah berdasarkan alasan bahawa:
 - 5.1 Pemohon tidak maklum akan tempoh 7 hari untuk memfailkan notis rayuan balas dan menyangkan tempoh pemfailan adalah 14 hari sama dengan tempoh pemfailan notis rayuan.
 - 5.3 Kekangan masa dan kesibukan kerja sehingga mengambil masa selama 9 hari untuk memfailkan notis rayuan balas.
 - 5.4 Hanya menyedari kesilapan tersebut setelah dimaklumkan oleh pegawai mahkamah.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

6- Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS) berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa yang memperuntukkan bahawa:-

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

7- Peruntukan tersebut memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini melainkan terdapat keadaan khas yang boleh dipertimbangkan sebagaimana yang telah jelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)** serta kes **Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)**.

8- Dalam permohanan ini kami dapati Pemohon telah lewat dua hari dalam memfailkan notis rayuan balas. Alasan kelewatan ialah disebabkan Pemohon tidak mengetahui berkaitan tempoh pemfailan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

9- Berdasarkan keterangan Responden pada hari ini, kami berpuas hati bahawa Responden bersetuju dengan permohonan Pemohon dan tiada bantahan berkaitan permohonan Pemohon untuk membolehkan pengurusan kes rayuan dipercepat dan diteruskan.

10- Berdasarkan persetujuan Responden tersebut kami tidak ada halangan untuk permohonan ini dibenarkan.

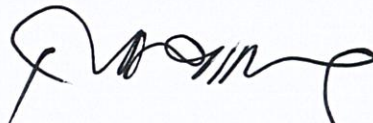
KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujah Pemohon dan Responden serta keterangan pihak-pihak pada hari ini, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon DIBENARKAN.
- 2) Kami mengesahkan bahawa Notis Rayuan Balas yang telah difailkan oleh Pemohon pada 03/11/2023 diterima sebagai pemfailan yang sempurna.

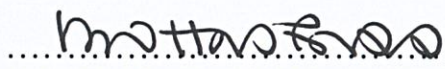
Dibaca dan ditandatangani oleh;

21



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

2. 
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 
YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor